

TIMELINE TJ KRUPKA 2021-2024

TIMELINE TJ KRUPKA 2021-2024

Chronologický přehled všech klíčových událostí

 Kompletní analýza případu: [KOMPLEXNÍ ANALÝZA PŘÍPADU TJ KRUPKA](#)

LEGENDA

Symboly:

-  Důležité datum
 -  Kritická událost
 -  Právní milník
 -  Finanční záležitost
 -  Korespondence
 -  Schůze/Zasedání
 -  Vyloučení/Zánik členství
 -  Právní dokument
-

ROK 2021

SRPEN 2021

24.8.2021 - ZVOLENÍ NOVÉHO PŘEDSEDY

Shromáždění delegátů TJ Krupka

- **Jednomyslné zvolení** Miroslava Brožka předsedou spolku na **5 let**
- **První dohoda:** Všichni předsedové oddílů doloží aktualizované seznamy členů
- **Důvod:** Členská základna byla neaktuální (obsahovala osoby starší 100 let)
- **Účastníci:** Předsedové oddílů - Vaniš (stolní tenis), Vlach (lyžaři), Kulík (karate), další

Související dokumenty:

- [TJ 2021](#)
 - Zápis ze schůze (viz. příloha)
-

ZÁŘÍ 2021



13.9.2021 - PRVNÍ VÝZVA K ZASLÁNÍ SEZNAMŮ ČLENŮ



Email předsedy spolku všem předsedům oddílů

- MB zaslal výzvu k zaslání aktualizovaných seznamů členů
- Přiložena **tabulka k vyplnění**
- **Stanovena lhůta: do 26.9.2021**
- Adresáti: Marek Vaniš, Gustav Vlach, Martin Kulík, další předsedové

Související dokumenty:

- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VANÍŠ](#)
- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VLACH](#)
- [vlach mail 2 1.png](#)



26.9.2021 - VYPRŠENÍ LHŮTY



Konec lhůty pro zaslání seznamů členů

- **Vaniš** - seznam NEDODAL
- **Vlach** - seznam NEDODAL
- **Kulík** - seznam NEDODAL
- **Turistický oddíl** - jako jediný seznam zaslal

Důsledek: Není známa velikost členské základny → nelze svolat řádné zasedání

PROSINEC 2021



10.12.2021 - VÝZVA K ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ



💰 Email předsedy spolku všem oddílům

- Výzva k úhradě členských příspěvků na účet TJ Krupka
- Příspěvky neuhradili:
 - **Marek Vaniš** (stolní tenis)
 - **Gustav Vlach** (lyžaři)
 - **Martin Kulík** (karate)

Související dokumenty:

- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VANÍŠ](#)
- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VLACH](#)
- [vlach mail 1.png](#)

17 KONEC 2021 - PROBLÉMY S ÚČETNICTVÍM

Účetní Jitka Illéšová odmítá uzavřít účetnictví

- Obdržela odměnu: **30.000 Kč** (6 × 5.000 Kč)
- Tvrdí, že účetnictví roku 2021 "stále není všechno"
- Odmítá předat dokumenty

Zahájeno vyšetřování trestní policií

- První podezření na finanční nesrovnalosti

Související dokumenty:

- [TJ 2021](#)
-

17 ROK 2022

LEDEN 2022

17 Leden 2022 - VYSTOUPENÍ TURISTICKÉHO ODDÍLU

Turistický oddíl oznamuje vystoupení z TJ

- Jako jediný zaslal seznam členů (dle dohody z 24.8.2021)
- Následně požádal o ukončení členství v TJ Krupka

Související dokumenty:

- [Turisti Zánik členství v TJ Krupka .png](#)
-

CELÝ ROK 2022

17 Průběžně 2022 - DAŇOVÁ KONTROLA

Finanční úřad zahájil daňovou kontrolu TJ Krupka

- Odhaleny **vážné nedostatky v účetnictví**
- Problémy způsobené předchozími lety (2019-2021)
- Účetní Illéšová neukončila účetnictví 2021

17 Průběžně 2022 - NEODEVZDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ NSA

Marek Vaniš neodevzdal vyúčtování dotace

- Dotace od **Národní sportovní agentury (NSA)** pro oddíl stolního tenisu
- Opakované výzvy k odevzdání → ignorovány

Související dokumenty:

- [Vaniš - odevzdání vyúčtování dotace NSA](#)
- [Vaniš - předání vyúčtování dotace NSA předsedovi spolku](#)

17 Průběžně 2022 - POKRAČUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ SPORY

Neoprávněné svolávání schůzí

- Vaniš svolává schůze bez oprávnění
- Přijímání rozhodnutí mimo rámec stanov
- Spiklenecké schůzky oddílů

ZÁŘÍ 2022

17 8.9.2022 - SMRT OTCE MIROSLAVA BROŽKA

Úmrtí Miroslava Brožka st.

- Trenér stolního tenisu, zakladatel oddílu
- Trénoval děti v TJ Krupka

17 9.9.2022 - PRVNÍ TRÉNINK S DĚTMI

MB převzal trénování dětí svého otce

- Den po smrti otce
- Pokračování v rodinné tradici
- Děti dále hrají ping pong

Související dokumenty:

- [TJ 2022](#)

17 ROK 2023

BŘEZEN 2023

17 31.3.2023 - ESKALACE KONFLIKTŮ

MB napsal rodičům stolních tenistů

- Výzva: "Ať se uklidní"
- Situace v oddíle eskaluje
- Vaniš za zády MB jednal proti předsedovi spolku

Související dokumenty:

- [TJ 2023](#)
-

DUBEN - LISTOPAD 2023

17 Průběžně - POKUS O SESAZENÍ PŘEDSEDY

Vaniš svolal schůzku rodičů

- Za zády MB bez jeho vědomí
- Oznámil rodičům, že **odvolává MB z pozice trenéra**
- Neoprávněné jednání (Vaniš neměl toto oprávnění)

17 Průběžně - PROHLUBOVÁNÍ FINANČNÍCH PROBLÉMŮ

TJ Krupka čelí závažným finančním potížím

- Neuhrazené členské příspěvky (min. 500.000 Kč)
- Neuhrazené náklady na energie (cca 560.000 Kč za 2021-2024)
- Účetní Illéšová stále nevydala dokumenty

Související dokumenty:

-  [TJ 2021-2023 - náklady provoz](#)
 -  [TJ ODDÍLY 2021-2023 - výsledek hospodaření](#)
-

LISTOPAD 2023

17 6.11.2023 - PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VANIŠOVI

Předseda spolku zaslal předžalobní výzvu

- Adresát: **Marek Vaniš**
- Obsah: Výzva ke zjednání nápravy
- Požadavky:
 - Předání seznamu členů oddílu
 - Předání hotovosti z pokladny
 - Úhrada členských příspěvků
 - Úhrada nákladů na provoz herny

- Doložení legitimnosti funkce předsedy oddílu

Související dokumenty:

- [2023-11-08 Předžalobní výzva Vaniš](#)

14.11.2023 - PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY PIVOŇKOVÍ A VLACHOVÍ

 **Předseda spolku zaslal další předžalobní výzvy**

Adresát 1: Jaromír Pivoňka

- Výzva ke zjednání nápravy
- Spoluúčast na aktivitách Vaniše
- Lhůta k nápravě: **do 24.11.2023**

Související dokumenty:

- [2023-11-14 Předžalobní výzva Pivoňka](#)

Adresát 2: Gustav Vlach

- Výzva ke zjednání nápravy
- Požadavek na předání seznamu členů
- Požadavek na předání pokladny (Vlach přiznal 26.674 Kč)
- Lhůta k nápravě: **do 14.12.2023**

Související dokumenty:

- [2023-11-14 Předžalobní výzva Vlach](#)

22.11.2023 - SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

 **MB svolal shromáždění delegátů**

- Termín shromáždění: **22.12.2023**
- Předstih: **30 dní** (v souladu se stanovami)
- Důvod: Eskalující situace, potřeba řešení konfliktu

24.11.2023 - KONEC LHŮTY PRO PIVOŇKU

 **Vypršela lhůta ke zjednání nápravy**

- Jaromír Pivoňka **NÁPRAVY NEZJEDNAL**
- Nepředložil požadované dokumenty
- Neuhradil dluhy vůči spolku

Související dokumenty:

- [2023-11-24 Konec lhůty PIVOŇKA](#)

 KLÍČOVÁ UDÁLOST: Předseda spolku vyloučil dva členy**VYLOUČENÍ #1: Marek Vaniš**

- Vyloučen předsedou spolku s **okamžitou platností**
- Doručeno **datovou schránkou** téhož dne (28.11.2023)
- Důvod: Hrubé porušení povinností člena spolku dle čl. 4 bod 2 písm. a), b), c), d), e) stanov
- **10 konkrétních bodů odůvodnění:**
 1. Jednání za účelem poškodit TJ Krupka
 2. Nedodržení povinností řádného hospodáře
 3. Pokus o převod vlastnického práva k movitým věcem třetí straně
 4. Neodevzdání vybraných příspěvků za minimálně 3 roky
 5. Neuhrazení členských příspěvků za minimálně 3 roky
 6. Neuhrazení nákladů za provoz herny za minimálně 3 roky
 7. Neoprávněné svolávání schůzí
 8. Spiklenecké schůzky s ostatními oddíly, osnování převzetí TJ
 9. Předkládání vlastních nákladů TJ k úhradě (s vlastním profitem)
 10. Šíření účelových lží, dlouhodobé poškozování členů oddílu

Související dokumenty:

-  [VYLOUČENÍ VANIŠ](#)
-  [VYLOUČENÍ VANIŠ - varianty](#)

VYLOUČENÍ #2: Jaromír Pivoňka

- Vyloučen předsedou spolku s **okamžitou platností**
- Doručeno **datovou schránkou** téhož dne (28.11.2023)
- Důvod:
 - Porušení povinností dle čl. 4 bod 2 písm. a) - e) stanov
 - Spoluúčast na jednání Vaniše
 - Nedostatečná iniciativa k nápravě zjištěných nedostatků
- **Stejných 10 bodů** odůvodnění jako u Vaniše

Související dokumenty:

-  [VYLOUČENÍ PIVOŇKA](#)
-  [Vyloučení Vaniše a Pivoňky](#)
- [VYLOUČENÍ VANIŠ + PIVOŇKA](#)

**SCHŮZE S HRÁČI STOLNÍHO TENISU (týž den)**

- MB svolal schůzku se stolními tenisty
- Vysvětlení situace ohledně členství

- Informace o tom, že hráči nejsou vedeni jako členové spolku (Vaniš nepředal seznamy)

Související dokumenty:

- [28.11.2023 Zápis ze setkání se stolními tenisty](#)
 - [Vyjádření pro oddíl Stolní tenis](#)
-

PROSINEC 2023

17 8.12.2023 - VÝZVA STOLNÍM TENISTŮM K ŘÁDNÉMU ČLENSTVÍ

  Zaslán odkaz na formulář do WhatsApp skupiny

- **Adresáti:** Všichni hráči stolního tenisu
- **Obsah:**
 - Odkaz na jednoduchý formulář (vyplnění nacionálií)
 - Upozornění: "Nejste vedeni jako členové oddílu"
 - Výzva k vyplnění formuláře pro aktualizaci oddílové základny
 - Výzva k úhradě ročního členského poplatku na bankovní účet TJ
- **Cíl:** Umožnit hráčům stát se skutečnými členy oddílu

17 14.12.2023 - KONEC LHŮTY PRO VLACHA

 Vypršela lhůta ke zjednání nápravy

- Gustav Vlach **NÁPRAVY NEZJEDNAL**
- **ZÁNÍK ČLENSTVÍ** z důvodu neplacení příspěvků

Související dokumenty:

- [2023-12-14 Konec lhůty VLACH](#)

17 19.12.2023 - MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU ODDÍLU STOLNÍ TENIS

  Výbor oddílu potvrdil vyloučení Vaniše a Pivoňky

- **Potvrzení rozhodnutí předsedy spolku** z 28.11.2023
- Vyloučení v souladu se stanovami a zákonem
- **Zvolení nového předsedy oddílu stolního tenisu**
 - Důvod: Vaniš odmítl doložit legitimitu své funkce
 - Nebyl doložen žádný zápis o jeho zvolení

Právní základ:

- § 239 odst. 1 NOZ - vyloučení člena za závažné porušení povinností
- Výzva ke zjednání nápravy se nevyžaduje, způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu

Související dokumenty:

- [19.12.2023 Přítomní](#)

22.12.2023 - SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ (původně plánované)

Původně svolané shromáždění

- Svoláno 22.11.2023 (30denní lhůta)
- Situace již vyřešena vyloučením Vaniše a Pivoňky (28.11.2023)

Související dokumenty:

- [Správa o stavu TJ Krupka 2023](#)
 - [✚ SHRUTÍ ROKŮ 2021 - 2023](#)
 - [TJ 2023](#)
-

ROK 2024

LEDEN 2024

25.1.2024 - MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ TJ KRUPKA

KLÍČOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Účastníci:

- Delegáti oddílů TJ Krupka
- **NEBYLI POZVÁNI:** Vaniš, Pivoňka (vyloučení 28.11.2023), Vlach (zánik členství 14.12.2023), Kulík (zánik členství)
- **Důvod nepřítomnosti:** Ke dni shromáždění nebyli členy spolku

Přijatá rozhodnutí:

1. **Souhlas** s rozhodnutím výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19.12.2023 ve věci vyloučení Vaniše a Pivoňky
2. **Potvrzení**, že postup byl v souladu s pravidly spolku
3. **Schválení podání trestního oznámení** na vyloučené členy
4. **Schválení nových stanov** spolku
5. Další organizační rozhodnutí

Právní kontext:

- Shromáždění **NEROZHODOVALO o vyloučení** (to bylo již platné)
- Pouze **potvrdilo a schválilo** předchozí rozhodnutí
- Zveřejněno ve sbírce listin rejstříku

Poznámka k žalobám:

- Zneplatnění tohoto shromáždění **by neovlivnilo platnost vyloučení** Vaniše a Pivoňky
- Vyloučení bylo rozhodnuto 28.11.2023 a potvrzeno 19.12.2023
- Lhůta pro napadení vyloučení (§ 259 NOZ) vypršela 28.2.2024

Související dokumenty:

- [✦ ŽALOBA NA TJ](#)
 - [REAKCE NA SVOLÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ](#)
-

ÚNOR 2024

 **28.2.2024 - VYPRŠENÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY**

  **KRITICKÝ PRÁVNÍ MILNÍK**

§ 259 NOZ: Právo žádat soud o vyslovení neplatnosti rozhodnutí **zaniká do 3 měsíců** ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl.

Pro Vaniše a Pivoňku:

- Vyloučení doručeno datovou schránkou: **28.11.2023**
- **Tříměsíční lhůta uplynula: 28.2.2024**
- Po tomto datu **již nelze napadnout** rozhodnutí o vyloučení

Právní důsledek:

- Žaloby podané po 28.2.2024 jsou **po lhůtě** (opožděné)
 - Lhůta je **prekluzivní** = nelze ji prominout ani prodloužit
 - Judikatura: **NS ČR sp. zn. 29 Cdo 4627/2016**
-

BŘEZEN 2024

 **15.3.2024 - VYPRŠENÍ LHŮTY PRO DALŠÍ ČLENY**

  **Vypršení lhůt pro Vlacha a další**

- Pro různá rozhodnutí přijatá v prosinci 2023
-

DUBEN 2024



3.4.2024 - ŽALOBA VANIŠE, VLACHA A KULÍKA



ŽALOBA #1 proti TJ Krupka

Spisová značka: 68 Cm 85/2024-125

Žalobci:

1. Marek Vaniš
2. Gustav Vlach
3. Martin Kulík

Předmět žaloby:

- Neplatnost shromáždění delegátů ze dne **25.1.2024**
- Tvrzení: Měli být na shromáždění pozváni

PRÁVNÍ PROBLÉM žaloby:

- Žaloba podána **3.4.2024** = více než **3 měsíce** po rozhodnutí
- Prekluzivní lhůta dle § 259 NOZ **vypršela**
- Žalobci **nebyli členy spolku** k datu shromáždění (25.1.2024):
 - Vaniš: vyloučen 28.11.2023
 - Vlach: zánik členství 14.12.2023
 - Kulík: zánik členství (neplatil příspěvky)
- **Nemají aktivní legitimaci** (jejich práva nebyla dotčena)

Související dokumenty:

- [✚ ŽALOBA NA TJ](#)



8.4.2024 - ŽALOBA VANIŠE A PIVOŇKY



ŽALOBA #2 proti TJ Krupka

Spisová značka: 68 Cm 87/2024-35

Žalobci:

1. Marek Vaniš
2. Jaromír Pivoňka

Předmět žaloby:

- Neplatnost rozhodnutí o jejich vyloučení ze spolku (z 28.11.2023)

PRÁVNÍ PROBLÉM žaloby:

- Žaloba podána **8.4.2024** = více než **3 měsíce** po doručení vyloučení (28.11.2023)
- Prekluzivní lhůta dle § 259 NOZ **vypršela 28.2.2024**

- Žaloba podána **39 dní PO LHŮTĚ**
- Dle zákona a judikatury **by měla být odmítnuta**

Související dokumenty:

- [VANIŠ, PIVOŇKA ŽALOBA](#)
 - [ŽALOBA o URČENÍ NEPLATNOSTI ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ](#)
-

KVĚTEN 2024

 **31.5.2024 - VYROZUMĚNÍ OD POLICIE**

 **Policie ČR - Vyrozumění k trestnímu oznámení**

Číslo jednací: KRPU-32057-29/ČJ-2024-040981

Krajské ředitelství policie ČR Ústeckého kraje

- Územní odbor Teplice
- Oddělení hospodářské kriminality

Obsah vyrozumění:

- Výsledek prošetření trestního oznámení z 25.1.2024
- **Rozhodnutí:** ??? (nedostatečné prošetření?)

Problematické body vyšetřování:

1. Nebyla řešena **hotovost u Vlacha** (přiznal 26.674 Kč)
2. Nebyl prověřen **pokus o převod majetku** na město Krupka (Vaniš)
3. Nebylo ověřeno, zda vybírané příspěvky byly "dobrovolné"
4. Nebyla řešena **manipulace s účetnictvím** (Illéšová)
5. Nebylo prověřeno **použití vybraných příspěvků**
6. Nebylo prověřováno podezření na **pomluvu**
7. Nebylo vysvětleno, proč příspěvky vybírány bez schválení

Související dokumenty:

- [✚ MOJE TRESTNÍ OZNÁMENÍ](#)
 - [TJ FINAL 240125 -Trestní Oznámeni.pdf](#)
 - [TO vyrozumění.pdf](#)
 - [Trestní oznámení](#)
-

LÉTO - PODZIM 2024

 Probíhající soudní spory

Krajský soud:

- Projednávání žalob 68 Cm 85/2024 a 68 Cm 87/2024
- Předseda spolku se brání (vyjádření k žalobám)

Související dokumenty:

- [🔗 VYJÁDŘENÍ TJK k 2021-2024](#)
- [🔗 VYJÁDŘENÍ TJK k 2021-2024.pdf](#)
- [🔗 ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SHITU](#)

PODZIM 2024

 17 Podzim 2024 - ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO SOUDU

 ⚠️ Krajský soud rozhodl v neprospěch TJ Krupka

Rozhodnutí soudu:

- Vyloučení Vaniše a Pivoňky bylo **nicotné**

Odůvodnění soudu (bod 19):

"O vyloučení navrhovatelů ze Spolku rozhodl dne 28.11.2023 **předseda Spolku**, tedy orgán, který k takovému rozhodnutí **není příslušný**, neb právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno **pouze a jen Výboru oddílu**."

Další body kritiky soudu:

- Spolek neprokázal existenci **předchozí výzvy k nápravě** (§ 239 odst. 1 NOZ)
- Spolek neprokázal, že umožnil navrhovatelům **uplatnit obhajobu** (§ 240 odst. 2 NOZ)
- Následné "projednání" dne 19.12.2023 výborem oddílu nelze považovat za rozhodnutí o vyloučení

PROBLÉM rozhodnutí soudu:

1. **Soud se nezabýval § 6 NOZ** (poctivost a dobrá víra žalobců)
2. **Soud se nezabýval § 8 NOZ** (zákaz zneužití práva)
3. **Soud nezohlednil prekluzivní lhůtu** § 259 NOZ (žaloba po lhůtě)
4. **Soud nehodnotil skutečnost**, že žalobci:
 - Vytvořili náklady a odmítli je zaplatit (cca 2 mil. Kč škoda)
 - Obohatili se na úkor spolku (statisíce Kč)
 - Nedodrželi sliby a dohody (od 24.8.2021)

- Vědomě poškozovali spolek

Související dokumenty:

- [BODY - Usnesení krajského soudu](#)
- [Soud nedostatečně posoudil klíčové zásady občanského zákoníku](#)
- [PROVINĚNÍ SOUDU](#)

17 Po rozhodnutí soudu - ODVOLÁNÍ MB

  MB podal odvolání proti rozhodnutí krajského soudu

Obsah odvolání:

- Námitky proti nedostatečnému posouzení § 6 a § 8 NOZ
- Argumentace prekluzivní lhůtou (§ 259 NOZ)
- Doložení předžalobních výzev (6.11. a 14.11.2023)
- Vysvětlení postupu podle stanov a zákona
- Zdůraznění újmy způsobené spolku

PROBLÉM:

- MB **nezaplatil soudní poplatek 2.000 Kč** v zákonné lhůtě
- **Důvod:** Exekuční odstavení bankovního účtu spolku
- **Zpoždění:** Jen několik dní po lhůtě
- **Kontext:** Spolek je pokraji kolapsu (kvůli škodě způsobené žalobci)

Možné řešení:

- Požádat o **prominutí zpoždění** dle § 57 o. s. ř.
- Doložit exekuční odstavení účtu
- Vysvětlit tíživou situaci spolku

Související dokumenty:

- [✚ ODVOLÁNÍ - krajský soud](#)
- [✚ ŘEŠENÍ SOUDNÍHO SHITU](#)

ŘÍJEN 2024

17 24.10.2024 - VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍ ANALÝZY

 Zpracování celého případu pomocí AI

- Analýza všech dostupných dokumentů
- Vytvoření komplexního přehledu

- Zpracování timeline

Vytvořené dokumenty:

- [KOMPLEXNÍ ANALÝZA PŘÍPADU TJ KRUPKA](#)
- [TIMELINE TJ KRUPKA 2021-2024](#) (tento dokument)

Související dokumenty:

- [TJ 2024](#)
- [📄 TJK AKTUAL 2024](#)

SHRNU TÍ ČASOVÉ OSY

FÁZE 1: PŘÍPRAVA A DOHODY (2021)

-  24.8.2021 - Zvolení nového předsedy
-  13.9.2021 - Výzva k zaslání seznamů členů
-  26.9.2021 - Vaniš, Vlach, Kulík seznamy NEDODALI
-  10.12.2021 - Vaniš, Vlach, Kulík příspěvky NEUHRADILI

Výsledek: Základ pro následné problémy - bez seznamů členů nelze fungovat

FÁZE 2: ESKALACE A KONFLIKTY (2022-2023)

-  2022 - Daňová kontrola, neodevzdané vyúčtování NSA
-  2023 - Pokus o sesazení předsedy (Vaniš)
-  6.11.2023 - Předžalobní výzva Vanišovi
-  14.11.2023 - Předžalobní výzvy Pivoňkovi a Vlachovi
-  28.11.2023 - **VYLOUČENÍ Vaniše a Pivoňky**
-  19.12.2023 - Potvrzení vyloučení výborem oddílu

Výsledek: Eskalace konfliktu, vyloučení problémových členů

FÁZE 3: PRÁVNÍ BOJE (2024)

-  25.1.2024 - Shromáždění delegátů (schválení trestního oznámení)
-  28.2.2024 - **Vypršení prekluzivní lhůty** pro Vaniše a Pivoňku
-  3.4.2024 - Žaloba Vaniše, Vlacha, Kulíka (**PO LHŮTĚ**)
-  8.4.2024 - Žaloba Vaniše a Pivoňky (**PO LHŮTĚ** - o 39 dní)
-  Podzim 2024 - Krajský soud rozhodl v neprospěch TJ (problematické rozhodnutí)

-  Po rozhodnutí - MB podal odvolání

Výsledek: Probíhající soudní spory, riziko legitimizace trestné činnosti

STATISTIKY PŘÍPADU

ČASOVÉ ÚDAJE

- **Doba trvání případu:** 3+ roky (2021-2024)
- **Počet výzev k nápravě:** Minimálně 5 (září 2021, prosinec 2021, listopad 2023 × 3)
- **Doba od dohody po vyloučení:** 27 měsíců (srpen 2021 - listopad 2023)
- **Zpoždění žaloby:** 39 dní po prekluzivní lhůtě

FINANČNÍ ÚDAJE

- **Odhadovaná celková škoda:** cca 2 miliony Kč
- **Nezaplacené příspěvky:** min. 500.000 Kč
- **Nezaplacené energie:** cca 560.000 Kč (140.000 Kč × 4 roky)
- **Hotovost nepředaná Vlachem:** 26.674 Kč (přiznaná částka)

PRÁVNÍ ÚDAJE

- **Počet vyloučených:** 2 (Vaniš, Pivoňka)
 - **Počet členství zaniknutých neplacením:** 2+ (Vlach, Kulík)
 - **Počet žalob proti TJ:** 2 (obě po lhůtě)
 - **Počet trestních oznámení:** 1 (nedostatečně prošetřeno)
-

KLÍČOVÉ DOKUMENTY

PRÁVNÍ DOKUMENTY

- [✚ MOJE TRESTNÍ OZNÁMENÍ](#)
- [TJ FINAL 240125 -Trestní Oznámeni.pdf](#)
- [BODY - Usnesení krajského soudu](#)
- [✚ ODVOLÁNÍ - krajský soud](#)
- [✚ ŽALOBA NA TJ](#)
- [VANIŠ, PIVOŇKA ŽALOBA](#)

VYLOUČENÍ A VÝZVY

- [✉ VYLOUČENÍ VANIŠ](#)
- [✉ VYLOUČENÍ PIVOŇKA](#)

- [2023-11-08 Předžalobní výzva Vaniš](#)
- [2023-11-14 Předžalobní výzva Pivoňka](#)
- [2023-11-14 Předžalobní výzva Vlach](#)

KORESPONDENCE 2021

- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VANIŠ](#)
- [2021-12-10 Žádost o zaplacení příspěvků - VLACH](#)
- [vlach mail 1.png](#)
- [vlach mail 2 1.png](#)

ROČNÍ PŘEHLEDY

- [TJ 2021](#)
- [TJ 2022](#)
- [TJ 2023](#)
- [TJ 2024](#)

SHRNUTÍ A ANALÝZY

- [✚ SHRNUTÍ ROKŮ 2021 - 2023](#)
- [✗ TJ velké shrnutí](#)
- [💧 TJ SHRNUTÍ](#)
- [Absolutní shrnutí](#)
- [Strohé shrnutí](#)
- [Správa o stavu TJ Krupka 2023](#)

SLOŽKY S DALŠÍMI DOKUMENTY

- [89 TJ MINULOST](#) → [🎬 TIMELINE JEDNOTA](#)
- [89 TJ MINULOST](#) → [🕒 TimeLine](#)
- [85 TJ SCHŮZE](#)
- [vyloučení TJ](#)

🎯 KLÍČOVÉ PRÁVNÍ MILNÍKY

✅ SPLNĚNÉ POVINNOSTI TJ KRUPKA

1. [✅ Řádné zvolení předsedy \(24.8.2021\)](#)
2. [✅ Opakované výzvy k předání seznamů \(září 2021, prosinec 2021\)](#)
3. [✅ Předžalobní výzvy k nápravě \(listopad 2023\)](#)
4. [✅ Vyloučení v souladu s § 239 NOZ \(listopad 2023\)](#)
5. [✅ Potvrzení výborem oddílu \(prosinec 2023\)](#)
6. [✅ Odvolání proti rozhodnutí soudu \(podzim 2024\)](#)

✗ NESPLNĚNÉ POVINNOSTI VYLOUČENÝCH ČLENŮ

1. ✗ Nepředání seznamů členů (od září 2021)
2. ✗ Neuhrazení členských příspěvků (od 2021)
3. ✗ Neuhrazení nákladů na provoz (od 2021)
4. ✗ Nepředání pokladny (Vaniš, Vlach)
5. ✗ Neodevzdání vyúčtování NSA (Vaniš)
6. ✗ Pokračování v neoprávněném jednání po vyloučení



PORUŠENÍ PRÁVNÍCH LHŮT

1. ⚠️ **Žaloba Vaniše a Pivoňky** - podána **39 dní po lhůtě** (§ 259 NOZ)
2. ⚠️ **Žaloba Vaniše, Vlacha, Kulíka** - podána **po lhůtě** (§ 259 NOZ)
3. ⚠️ **Nezaplacení soudního poplatku MB** - několik dní po lhůtě (důvod: exekuce účtu)



DŮLEŽITÉ BUDOUCÍ TERMÍNY

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ

- ⌚ **Odvolací řízení** - čeká se na rozhodnutí odvolacího soudu
- ⌚ **Uhrazení soudního poplatku** - urgentní (+ žádost o prominutí zpoždění)

MOŽNÉ DALŠÍ KROKY

- 📁 **Doplnění trestního oznámení** - s konkrétními důkazy
- 📁 **Žádost o nahlédnutí do policejního spisu**
- 📁 **Stížnost na postup policie** (nedostatečné prošetření)
- 📁 **Občanskoprávní žaloba** na náhradu škody (po skončení trestního řízení)



PRÁVNÍ ZÁKLAD PŘÍPADU

KLÍČOVÉ PARAGRAFY

- § 239 NOZ - Vyloučení člena spolku
- § 259 NOZ - Prekluzivní lhůta (3 měsíce)
- § 6 NOZ - Poctivost a dobrá víra
- § 8 NOZ - Zákaz zneužití práva
- § 206 TZ - Zpronevěra
- § 254 TZ - Zkreslování údajů o hospodaření
- § 209 TZ - Podvod
- § 181 TZ - Poškození cizích práv

Související dokumenty:

- [Občanský zákoník 89-2012 sb](#)
- [Trestní zákoník 40-2009 sb](#)
- [Zákon o spolcích 83-1990 sb](#)

🚩 ZÁVĚR TIMELINE

Tento timeline dokumentuje **systematické porušování povinností** předsedy oddílů (Vaniš, Pivoňka, Vlach, Kulík) v období 2021-2024, které vedlo k:

- Finanční škodě** cca 2 miliony Kč
- Paralýze fungování** spolku
- Vyloučení problémových členů** (listopad/prosinec 2023)
- Žalobám podaným po lhůtě** (duben 2024)
- Problematickému rozhodnutí soudu** (podzim 2024)
- Probíhajícímu odvolacímu řízení**

Klíčový problém: Soud ignoroval nepoctivé jednání žalobců (§ 6, § 8 NOZ) a skutečnost, že žaloba byla podána po prekluzivní lhůtě (§ 259 NOZ).

📁 Komplexní analýza případu: [KOMPLEXNÍ ANALÝZA PŘÍPADU TJ KRUPKA](#)

Timeline vytvořen: 24.10.2024

Autor: Claude (AI asistent)

Zdroj dat: Osobní archiv a poznámky MB

#claude_obsidian

#tj-krupka

#timeline

#chronologie

#TJK-ALFA-DOC